

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-064	처분요구일자	2021.08.23.
처 분 종 류	경고(신분상 처분), 개선		
관 계 부 서	●●●(주)		
제 목	징계양정 감경기준 위반 등 징계 인사위원회 운영 부적정		

지 적 내 용

●●●(주)의 「인사규정」 제46조(징계처분의 면제 또는 감경)에 의하면 징계처분을 받은 자가 개선의 정이 뚜렷하고 회사발전에 현저한 공적이 있거나, 기타 특별한 사유가 있다고 인정한 때에는 인사위원회¹⁾의 의결을 거쳐 징계처분을 감경하거나 면제할 수 있다.

또한 「인사규정」 제41조 제3항에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 제정된 「징계 시행세칙」²⁾ 제5조(징계의 감경)에 따르면 인사위원회의 의결에 따라 양정을 감경할 경우에는 아래의 징계양정 감경기준을 따르며 징계의결서에 감경 사유 등의 사실을 명시하여야 한다.

【표1】 징계 시행세칙 별표3. 징계양정 감경기준

제40조 규정에 의하여 인정되는 징계양정	제46조의 규정에 의하여 감경되는 징계양정
파면	해임
해임	정직
정직	감봉
감봉	견책
견책	경고 또는 주의

그런데 ●●●(주)의 징계 인사위원회에서 의결하여 감경 처분한 현황을 조사한 결과 「인사규정」 제46조에 따라 징계의 감경을 위해서는 뚜렷한

1) 인사규정 제40조에 따라 징계위원회는 인사위원회로 대신함.

2) 최초 제정 : 2019.07.01

개전의 정과 함께 회사발전에 현저한 공적이 있거나 기타 특별한 사유가 인정되어야 감경이 가능함에도 “개전의 정”만을 판단하여 감경한 사례와 징계양정을 감경할 경우에는 징계의결서에 그 사실을 명시하여야 함에도 감경 사유를 명시하지 않는 사례가 확인되었다.

더불어, 징계 인사위원회에서 징계양정을 감경하는 경우에는 【표1】에 근거하여 감경을 의결 하여야 하나, 【표2】의 사례와 같이 기준을 위반하여 과도하게 감경하는 사례 또한 확인되었다.

【표2】 징계 인사위원회에서 의결처리한 징계 감경 현황

순번	인사위원회 회차	대상자	처분요구 양정	처분 양정	감경 사유	비고
1	2019년 2회 (2019.07.26.)	AAA	정직	감봉 3개월	반성 및 개선의지 참작	- “개전의 정”만을 사유로 감경처리 - 밑줄은 감경기준 위반
2		BBB	감봉	견책		
3		CCC	견책	주의		
4		DDD	감봉	<u>주의</u>		
5	2020년 3회 (2020.05.25.)	EEE	정직	감봉 3개월	없음	- 징계의결서에 감경사유 미기재 ³⁾ - 밑줄은 감경기준 위반
6		FFF	감봉	<u>경고</u>	없음	
7	2020년 4회 (2020.06.26.)	GGG	감봉	견책	없음	
8	2020년 5회 (2020.08.11.)	HHH	정직	<u>견책</u>	없음	
9		III	정직	<u>견책</u>	없음	
10		JJJ	정직	감봉 1개월	없음	
11		KKK	정직	감봉 1개월	없음	
12		LLL	감봉	견책	없음	
13		MMM	감봉	견책	없음	
14		NNN	정직	감봉 3개월	없음	
15	2020년 6회 (2020.09.28.)	OOO	정직	감봉 2개월	없음	
16	2020년 7회 (2020.12.28.)	PPP	정직	<u>견책</u>	없음	
17		QQQ	감봉	견책	없음	

3) 징계 인사위원회 의사록에도 구체적인 감경 사유 확인 불가

관계부서 및 해당부서 의견

●●●(주)는 지적사항에 대해 징계 인사위원회 운영에 다소 미흡한 부분이 있었다는 점은 인정하였으며, 향후에는 징계 인사위원회 운영 시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

그러면서도 감사결과에 따라 징계처분을 요구한 감사그룹의 인원이 부족하여 정교한 감사를 시행하고 그 결과를 도출하는데 어려운 점도 있었으며, 감사 결과 또한 처분 양정이 엄격하게 적용되어 징계 인사위원회 운영 시 감사결과가 규정과 비교하여 과한 수준이라는 의견도 수차례 제기되었다고 답변하는 등 감사그룹의 문제점으로 인하여 지적사항과 같은 결과가 초래되었다고 확인서를 제출하였다.

그러나 ●●●(주)의 감사그룹이 감사 결과에 따라 처분 양정을 정하여 최고결재권자인 사장의 결재를 득한 후 처분요구 하였다는 점을 감안하면 감사그룹 인원이 부족하여 정교한 감사를 시행하는 데 한계가 있었다는 확인서 의견은 회사의 업무절차를 부정하는 답변으로 부적절한 것으로 판단된다.

또한 감사 결과에 따른 처분 양정이 과도한 경우 「감사규정」에 따른 재심의 절차라는 정당한 수단을 통하여 최종 처분 양정의 적정성을 담보하여야 함에도 징계 인사위원회에서 처분의 과중함을 따져 「징계 시행세칙」의 감경 기준을 무력화 시키는 결정을 하는 것은 사장 결재사항에 대한 월권 및 내부규정에 정해 놓은 절차적 정당성을 스스로 훼손하는 부적절한 행위에 해당한다.

조치할 사항

① ○○○(주) 사장(○○○실 ■■■팀)은 「징계 시행세칙」에 정해진 기준을 초과하여 감경이 이루어지도록 징계 인사위원회를 부적절하게 운영한 관련자에 대하여 「취업규칙」 제5조(성실의무)를 다하지 못한 책임을 물어 경고처분하시기 바랍니다. (경고)

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처	처분
○○○실	팀장	aaa	2019.03.05.~ 현재	■■■팀 업무 총괄	■■■팀	경고
○○○실	팀원	bbb	2019.04.16.~ 현재	■■ 운영	■■■팀	

② 직원의 징계에 관한 사항은 승진 등 인사관리에 중요한 요소이므로 징계 인사위원회에서 징계를 의결하는 경우 「징계 시행세칙」에 정해진 감경 기준을 위반하여 감경이 이루어지지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하시기 바라며, 징계의 감경을 의결하는 경우에도 규정에 정해진 감경 요건을 충족하는지 면밀히 검토한 후 감경 의결하고 감경 사실 및 사유 등에 대해서도 징계의결서에 명확히 기록 관리하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략